

Code pénal

VERSION EN VIGUEUR AU 28/06/2026

[Article 121-1](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/03/1994

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

[Article 121-2](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 31/12/2005

[Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 \(\).JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005](#)

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des [articles 121-4 à 121-7](#) , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de [l'article 121-3](#) .

[Article 121-3](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 11/07/2000

[Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 \(\).JORF 11 juillet 2000](#)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 121-4

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/03/1994

Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-5

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/03/1994

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 121-6

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/03/1994

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 .

Article 121-7

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/03/1994

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.